Institut de Cancérologie de l'Ouest

unicancer PAYS DE LA LOIRE





RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TABLE DES MATIÈRES

1. DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE 5

1.1 Horaires de travail 7

1.2 Accès aux Locaux 8
- 1.2.1 Accès des salariés
- 1.2.2 Accès des personnes étrangères
- 1.2.3 Accès au parking réservé au personnel
- 1.2.4 Sorties pendant les heures de travail

1.3 Usage des locaux de l'entreprise 10
- 1.3.1 Lieu d'exercice d'une activité professionnelle
- 1.3.2 Vidéo surveillance
- 1.3.3 Collecte ou vente
- 1.3.4 Affichage

1.4 Usage du matériel de l'Institut Cancérologie de l'Ouest 13
- 1.4.1 Modalités d'usage du matériel de l'entreprise
- 1.4.2 Restitution en cas de cessation de contrat de travail

1.5 Exécution des activités professionnelles 15
- 1.5.1 Respect des instructions hiérarchiques
- 1.5.2 Déontologie et prévention des conflits d'intérêts
- 1.5.3 Obligation de discrétion et secret médical

1.6 Retard et absences 18
- 1.6.1 Retards
- 1.6.2 Absences prévisibles
- 1.6.3 Absences non prévisibles
- 1.6.4 Justificatifs d'absence

1.7 Interdiction du harcelement 19
- 1.7.1 Harcèlement moral
- 1.7.2 Harcèlement sexuel
- 1.7.3 Autres dispositions relatives au harcèlement
- 1.7.4 Agissements sexistes

1.8 Lanceur d'alerte 23

1.9 Interdiction des discriminations 23

1.10 Interdiction des actes de violence 24

1.11 Droit d'alerte 26

1.12 Principe de neutralité 27

TABLE DES MATIÈRES

2. DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ 29

2.1 Prévention 31
- 2.1.1 Communication des consignes de sécurité
- 2.1.2 Participation des salariés au respect des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité
- 2.1.3 Port des dispositifs de protection
- 2.1.4 Prévention des conséquences du tabagisme

2.2 Hygiène 34
- 2.2.1 Obligations générales des salariés
- 2.2.2 Vestiaires

2.3 Sécurité 35
- 2.3.1 Respect des règles de sécurité édictées par la Direction
- 2.3.2 Conduite de véhicule de service
- 2.3.3 Accidents de travail ou de trajet
- 2.3.4 Boissons alcoolisées et substances psycho actives illicites (drogues)

2.4 Droit de retrait des salariés en cas de danger grave et imminent 41

2.5 Médecine du travail 42

3. SANCTIONS ET DROITS DE LA DÉFENSE DES SALARIÉS 43

3.1 Mesures n'ayant pas la nature de sanction disciplinaire 45
- 3.1.1 Mise à pied conservatoire
- 3.1.2 L'Observation écrite

3.2 Sanctions 46
- 3.2.1 Appréciation du degré de gravité des fautes
- 3.2.2 Définition des sanctions

3.3 Droits de la défense 49
- 3.3.1 Prescription
- 3.3.2 Déroulement de la procédure
- 3.3.3 Vidéosurveillance

4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT 51

4.1 Date d'entrée en vigueur 54

4.2 Modifications ultérieures 54

Annexe 1 - Charte d'accès et d'usage du système d'information 54

PRÉAMBULE

Le présent règlement intérieur est établi en application des articles du Code du travail afférents *(notamment L. 1311-1 et suivants)*.

Ces dispositions prévues au présent règlement sont conçues pour contribuer à l'instauration, et au maintien d'une bonne organisation du travail, compte tenu notamment des conditions de fonctionnement spécifique à un établissement hospitalier qui tiennent notamment aux responsabilités particulières dont sont investis tout à la fois l'employeur, les praticiens, le personnel à l'égard du corps médical, et des patients.

Il a pour objet de préciser :



Les normes d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité



Les règles générales et permanentes relatives à la discipline et, notamment, la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur

Il est destiné à organiser la vie au sein de l'entreprise dans l'intérêt de tous. Le respect et l'application de ce règlement s'imposent donc à chacun, peu importe le lieu d'exercice de ses fonctions. Les salariés détachés dans d'autres entreprises sont soumis au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil en matière de règles relatives à l'hygiène et la sécurité.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent non seulement dans les locaux de l'entreprise où le salarié exerce ses fonctions mais également dans toutes ses dépendances. On entend par « dépendances », tous locaux extérieurs à l'entreprise, tels que parking, restaurant d'entreprise, cours etc…, tous lieux qui font partie du domaine mobilier, immobilier et foncier de l'entreprise.

Les dispositions de ce règlement, excepté celles relatives à la procédure disciplinaire et aux sanctions, s'appliquent également aux intérimaires ainsi qu'aux stagiaires présents dans l'entreprise, et de façon générale, à toute personne qui exécute un travail dans l'entreprise.

La hiérarchie veille à l'application du présent règlement intérieur.

Des notes de services, chartes, règles, … peuvent compléter ou préciser les dispositions du présent règlement intérieur ou ses modalités d'application. Si elles portent prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l'article L.1321-1 du Code du travail, elles reçoivent application (sauf cas d'urgence prévu à l'article L.1321-5, al. 2 du Code du travail) sous respect des formalités prévues à l'article L.1321-4 du même Code.

Dans les autres cas et notamment s'il s'agit de préciser simplement certaines modalités d'application du présent règlement ou de fixer des prescriptions n'ayant pas un caractère général et permanent, elles font l'objet d'un affichage ou d'une communication particulière et s'appliquent directement.

En, tout état de cause, les règles ci-après énoncées s'entendent sous réserve des droits reconnus par la loi et les règlements aux représentants du personnel en matière de liberté d'accès aux locaux de travail, de liberté de circulation au sein des locaux de l'entreprise, d'utilisation des crédits d'heures et de mise à disposition des moyens strictement nécessaires à l'exercice des mandats.

On entend par « autorisation de la Direction », l'autorisation donnée par la Direction générale ou son représentant. (Le responsable du salarié)

Le présent règlement sera consultable sur l'intranet de l'entreprise.

De plus, il est communiqué à chaque nouveau salarié, lors de son embauche ou de son entrée dans l'entreprise.



DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE

1.1 Horaires de travail

Les horaires de travail affichés (horaires généraux ou particuliers à certains services) et portés à la connaissance du personnel, doivent être respectés.

Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et sauf exercice des droits reconnus aux représentants du personnel et représentants syndicaux dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur, tout départ avant la fin de l'horaire normal de travail ou toute interruption de service avant la fin, doit faire l'objet d'une autorisation préalable sollicitée auprès de son responsable.



La personnel infirmier, de rééducation et médico-technique et exerçant dans une unité en continuité 24h/24h, ne doit pas quitter le service en fin de poste et abandonner les patients avant l'arrivée de l'équipe de remplacement, ou à défaut jusqu'à ce que les dispositions nécessaires aient été prises par la Direction ou son représentant, pour assurer la sécurité et la santé des patients dans le respect de la réglementation applicable, sauf obligations familiales qui justifieraient le départ du salarié.

Le personnel soignant ayant commencé un soin ne peut pas quitter son poste ou sa mission sans autorisation préalable du médecin et / ou de sa hiérarchie, jusqu'à ce que les dispositions nécessaires aient été prises par la Direction ou son représentant pour assurer la sécurité et la santé des patients, dans le respect de la réglementation applicable, sauf obligations familiales impérieuses.

Les heures supplémentaires et complémentaires décidées par la hiérarchie dans les conditions et limites légales et conventionnelles s'imposent à chaque salarié. Les heures supplémentaires et complémentaires seront soumises à l'accord des responsables de service.

Le personnel doit être à son poste aux heures de début et de fin de séance de travail prévues par l'horaire affiché.
Nul ne peut modifier, sans autorisation, la date de ses congés annuels préalablement validés, ni prolonger son absence à ce titre.

Le non-respect des horaires de travail peut entraîner une sanction disciplinaire.

1.2 Accès aux locaux

1.2.1 Accès des salariés



Toute entrée ou sortie de l'entreprise donne lieu à pointage pour le personnel en heures. Les heures non pointées ne seront rémunérées que pour autant que le salarié apportera la preuve qu'il a effectivement travaillé.

Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement.

Toute fraude de pointage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction.

Le personnel n'a accès aux locaux de l'entreprise que pour l'exécution de son contrat de travail.

Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'entreprise avant les heures d'entrée et y demeurer après les heures de sortie.

Toute personne embauchée se voit attribuer, en fonction de son lieu de travail, une clef/badge d'accès, qui lui permettra d'avoir accès au lieu de travail. Cette clef/badge d'accès devra être restituée en cas de départ de l'entreprise.

Chaque salarié devra veiller à la sécurité générale dans l'entreprise en prenant soin de refermer les portes et les accès badges et/ou de signaler auprès du PC sécurité ou toute autre personne ayant autorité, toute anomalie constatée.

1.2.2 Accès des personnes étrangères

Il est interdit au personnel d'introduire ou de faire introduire dans l'entreprise des personnes étrangères à celle-ci sans raison de service, sauf dispositions légales ou conventionnelles particulières ou sauf autorisation de la Direction.

1.2.3 Accès au parking réservé au personnel

Les usagers des parkings sont tenus de respecter les consignes relatives aux règles d'accès, aux cheminements et emplacements de stationnement.

En cas de non-respect des modalités d'accès et de stationnement sur les parkings, les véhicules concernés pourront se voir apposer un autocollant ou être immobilisés par un moyen mécanique (exemple : sabot).

Les véhicules personnels ne sont pas admis à se stationner sur les accès et les allées de l'entreprise. Ces possibilités de stationnement sont réservées aux véhicules de protection ou de lutte contre l'incendie et aux véhicules sanitaires.

Il en est de même pour les véhicules à deux roues qui doivent être rangés dans les espaces prévus à cet effet.

Il appartient aux salariés qui utilisent les parcs de stationnement de prendre les mêmes précautions que s'ils faisaient stationner leur véhicule à tout autre endroit, et s'ils le souhaitent, de se prémunir contre le risque de détérioration ou d'incendie ou de vol susceptible d'atteindre leur véhicule, ou les objets placés dans ces derniers.

1.2.4 Sorties pendant les heures de travail

Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles, sauf exercice des droits reconnus aux représentants du personnel et représentants syndicaux dans les conditions et les modalités fixées par la législation en vigueur.



Elles sont subordonnées à une autorisation préalable de la Direction.

Pour les personnels travaillant le week-end ou la nuit, les sorties pendant les heures de travail doivent également être exceptionnelles et sont subordonnées à une information écrite à leur responsable de service.

1.3 Usage des locaux de l'entreprise

1.3.1 Lieu d'exercice d'une activité professionnelle

Toute réunion extraprofessionnelle, n'entrant pas dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles concernant l'exercice des libertés syndicales ou d'actions des Instances Représentatives du Personnel, est soumise à autorisation préalable de la Direction.

Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail doivent être limitées aux cas d'urgence. Tout salarié détenant un téléphone portable devra veiller à mettre son matériel en mode silencieux, durant les horaires de travail, afin de ne pas gêner la bonne marche du service et le bon fonctionnement des instruments de travail. En dehors des zones où son usage doit être limité, tout salarié devra veiller à mettre son matériel en mode avion (Bloc opératoire, stérilisation, imagerie médicale et médecine nucléaire).

Pour des raisons de secret professionnel, de respect de la vie privée et de la dignité de chacun, comme du droit à l'image de chacun, il est interdit d'introduire sans autorisation préalable écrite de l'entreprise, et le cas échéant de l'entreprise cliente, des appareils photos, caméras, etc.



1.3.2 Vidéo surveillance

L'entreprise entend préalablement rappeler que son activité porte sur l'accueil de patients, leur traitement et leur hébergement.



C'est pourquoi, afin de protéger les personnes et les biens (argent, bijoux des patients …) mais aussi de se prémunir contre tout vol, notamment de matériel médical, produits stupéfiants, et d'identifier les auteurs d'éventuels vols, l'entreprise est placée dans l'obligation de contrôler ses accès, et certains de ses locaux, notamment au regard de son lieu d'implantation, sur une emprise importante et de l'accès relativement aisé aux locaux.

Eu égard à ce constat, de la nécessité de lutter contre le vol et de la nécessité de sécuriser les personnes et les biens, la mise en place d'un système de vidéo surveillance est nécessaire pour les lieux et locaux sensibles concernés.

Dans tous les cas, l'installation de dispositifs de vidéo surveillance et plus précisément le nombre, l'emplacement, l'orientation, les fonctionnalités et les périodes de fonctionnement des caméras envisagés feront l'objet d'une information et d'une consultation préalable auprès du CSE.

Dans ce cadre, chaque salarié est informé :

- d'une part, que son image peut, de manière habituelle ou non, être captée et enregistrée par l'intermédiaire du système de vidéosurveillance.
L'emplacement des caméras sera matérialisé et signalé par un panneau affiché de façon visible, le dit panneau rappelant l'existence du dispositif, les destinataires des images, les modalités d'exercice par les personnes de leur droit d'accès aux enregistrements visuels les concernant.

- d'autre part, que la direction est susceptible d'utiliser l'image ainsi fixée et enregistrée pour, premièrement, constater et deuxièmement, prouver, la réalisation d'un fait fautif en relation avec l'objet de la vidéosurveillance par un salarié pouvant entraîner des poursuites disciplinaires dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.

Les images enregistrées ne peuvent être visionnées que par les seules personnes habilitées (Directeur Général, Directeur Général Adjoint et Responsable sécurité) à cet effet, dans le cadre de leurs fonctions.

De même il est rappelé que l'entreprise est dotée d'un certain nombre d'entrées ou accès sécurisés pouvant donner lieu à une mémorisation informatique des passages (entrants et sortants) et de leur identification. Ces données peuvent permettre de, premièrement, constater et deuxièmement, prouver, la réalisation d'un fait fautif par un salarié pouvant entraîner des poursuites disciplinaires dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.
Ces situations font l'objet d'une information des personnes concernées sur l'existence du dispositif, du nom de son responsable, de la procédure à suivre pour demander l'accès aux enregistrements visuels les concernant.

1.3.3 Collecte ou vente

A l'exclusion de la gestion des activités sociales et culturelles dans les locaux du Comité d'Entreprise, de la collecte des cotisations syndicales et de la diffusion des publications et tracts syndicaux, effectuées dans les conditions prévues par la loi, toute collecte ou vente d'objets ou de marchandises divers ou diffusion de documents à caractère publicitaire dans le cadre d'une démarche commerciale, est soumise à autorisation préalable de la Direction.

1.3.4 Affichage

L'affichage de toute nature est interdit en dehors des emplacements réservés à cet effet pour les instances représentatives du personnel et pour les salariés. Les affichages, régulièrement effectués sur les panneaux, ne doivent être ni retirés, ni détériorés.

La mise en place d'objets décoratifs par les salariés dans les locaux de travail :

- Ne doit entraîner aucun risque de détérioration de ceux-ci, ni du matériel, ni constituer un risque d'accident ou d'incendie ;
- Doit être autorisée par la Direction pour les locaux appelés à recevoir des personnes étrangères à l'entreprise ;

D'une façon générale, le personnel doit avoir soin de ne pas provoquer de détérioration des locaux et du mobilier de l'entreprise.

1.4 Usage du matériel de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest

1.4.1 Modalités d'usage du matériel de l'entreprise

Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état le matériel dont il a l'usage pour l'exécution de son travail.
Il est tenu de signaler sans délai toute perte, détérioration accidentelle ou panne du matériel mis à sa disposition en contactant le support informatique en cas de dysfonctionnement informatique ou via une demande d'intervention auprès du service technique pour tout autre matériel. Le salarié devra en informer son manager.

L'utilisation de matériel appartenant à l'entreprise (hors ordinateur portable attribué au personnel), pour l'exécution de travaux personnels, ou pour un usage non conforme à sa destination propre, est strictement interdite, ainsi que leur sortie temporaire, sans autorisation préalable, hors des locaux de l'entreprise.

Il est interdit aux salariés de procéder, pour un usage externe à l'entreprise, à des copies de logiciels ou de documentation technique spécifique appartenant à l'entreprise ou d'utiliser en toute connaissance de cause des logiciels qui n'auraient pas été préalablement autorisés par le service informatique, dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Chaque personnel devra se conformer à la charte informatique annexée au présent règlement intérieur.

Il est interdit d'emporter hors de l'entreprise des objets appartenant à cette dernière sans autorisation.

La direction se réserve le droit, au cas où les circonstances le justifieraient et notamment en cas de disparitions rapprochées ou renouvelées d'objets, de produits médicaux, ou de matériels, de procéder lors des entrées et sorties du personnel, à la vérification des objets transportés, et ceci en présence de tiers, autres salariés ou représentants du personnel.

En pareil cas, les salariés sont invités à présenter le contenu de leurs effets personnels. Préalablement aux opérations de contrôle, le salarié concerné se verra rappeler :



- qu'il peut désigner un témoin de son choix, salarié de l'entreprise, lequel sera immédiatement appelé pour participer aux opérations de contrôle,



- qu'il peut refuser de se soumettre aux opérations de contrôle, et qu'alors les services de police judiciaire compétents pourront être alertés (circulaire DRT n° 5-83 du 15 mars 1983).

La vérification est opérée dans des conditions permettant le respect de la vie privée (exemple : dans une pièce à part …).

1.4.2 Restitution en cas de cessation de contrat de travail

Lors de la cessation du contrat de travail, tout salarié doit, avant de quitter l'entreprise, restituer tous matériels et documents en sa possession et appartenant à l'entreprise.



1.5 Exécution des activités professionnelles



1.5.1 Respect des instructions hiérarchiques

Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, le personnel est tenu de respecter les instructions données par la hiérarchie, ainsi que les procédures de travail définies.

1.5.2 Déontologie et prévention des conflits d'intérêts

Sauf autorisation écrite du Directeur Général ou de son représentant, le personnel ne doit pas :

Faire paraître des publications intéressant la vie de l'entreprise, sous réserve des dispositions concernant la liberté d'expression des salariés et des représentants du personnel.

Tout salarié bénéficie de cette liberté d'expression sous réserve de ne pas abuser de celle-ci.

Ainsi, à titre d'exemple et de manière non exhaustive, constituent un abus de de la liberté d'expression :

Le manquement à l'obligation de discrétion absolue vis-à-vis des patients.

La publication sur un réseau social de propos portant atteinte à l'image de l'entreprise en portant des accusations mensongères ou en formulant des propos injurieux

Il est interdit à tout salarié de solliciter des gratifications pécuniaires de tiers pour ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans l'entreprise et de solliciter des recommandations à quelque occasion que ce soit. Tout salarié qui serait destinataire de cadeaux (hors denrées alimentaires, fleurs) a l'obligation d'en informer la direction.

1.5.3 Obligation de discrétion et secret médical

Le personnel est tenu à une obligation générale de discrétion absolue sur l'ensemble des informations et données dont il pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement, que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions, qu'elles soient relatives à l'entreprise, aux membres du personnel, aux patients, aux professionnels de santé.

Cette obligation ne peut faire obstacle au droit d'expression dans l'entreprise des salariés et des institutions représentatives du personnel.

D'une façon générale, il est interdit d'utiliser à des fins personnelles des informations ou prérogatives détenues à titre professionnel.

En dehors d'une autorisation expresse de la Direction, il est notamment interdit :

- Toute divulgation à un tiers à l'entreprise, de même qu'à tout autre salarié de l'entreprise, de renseignements et informations dont le salarié a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, concernant les patients et/ou les professionnels de santé.
- Le partage des informations, notamment avec d'autres salariés de l'entreprise, doit être strictement limité aux informations nécessaires à l'accomplissement des missions professionnelles.
- Toute divulgation d'informations sur les méthodes, l'organisation et le fonctionnement, les données stratégiques de l'entreprise.

L'attention du personnel est tout particulièrement attirée sur l'interdiction de communiquer tous renseignements par téléphone ou tout autre moyen à des personnes dont l'identité et les raisons de cette communication n'auront pas été dûment vérifiées.
Le personnel doit enfin en toutes circonstances observer à l'égard des patients et de leur entourage la plus grande discrétion.

De manière générale, il est rappelé que l'ensemble du personnel de l'entreprise doit veiller au strict respect des droits que les patients tiennent de la loi, des règlements et des règles propres à l'entreprise.

De manière non exhaustive, il est ainsi rappelé que tout personnel doit veiller au respect de la charte relative au respect des droits des patients, et ainsi veiller au respect de la vie privée, de la dignité, de l'intimité, de la confidentialité des informations relatives aux patients (information médicale, information de santé, information personnelle (famille, sociale, affectif, etc.)).

Tout personnel doit veiller au respect de la charte du patient hospitalisé.

Tout personnel doit proscrire toute attitude qui aurait pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de porter une atteinte au règlement intérieur général de l'entreprise applicable aux patients.

Il est également rappelé que les professionnels de santé sont tenus au respect du secret médical. Hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à révéler les secrets médicaux, ils ont interdiction de les révéler.

Tout manquement à cette obligation est constitutif d'une faute.

Les manquements à cette obligation constituent par ailleurs une infraction pénale (article 378 du Code pénal).



1.6 Retards et absences

L'ensemble des dispositions de ce paragraphe s'applique à l'ensemble du personnel sauf exercice des droits reconnus aux représentants du personnel et représentants syndicaux dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur.

1.6.1 Retards

Tout retard doit être justifié au plus tard au moment de la prise de service auprès du responsable hiérarchique ou du service concerné.

Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l'une des sanctions prévues par le présent règlement.

1.6.2 Absences prévisibles

Toute absence prévisible doit donner lieu à une demande d'autorisation dûment motivée qui doit être présentée dans les délais prévus par les règles de gestion des absences.

Les absences pour motif personnel ne peuvent être autorisées que pour des motifs justifiés. Elles peuvent, après validation hiérarchique, être imputées sur les jours de congés annuels et à défaut être positionnés en congés sans solde.

1.6.3 Absences non prévisibles

Toute absence devra, sauf cas de force majeure, être signalée le jour même et au plus tard au moment de la prise de service auprès du responsable hiérarchique ou au service des Ressources Humaines.

L'absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical initial ou de prolongation.
Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l'objet d'une sanction prévue par le présent règlement intérieur et peut entraîner l'application des dispositions conventionnelles correspondantes.

Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation, sauf pour les personnes appelées à s'absenter de façon régulière en raison de leur fonction ou d'un mandat représentatif du personnel.

1.6.4 Justificatifs d'absence

Les justificatifs d'absence doivent être adressés au service des Ressources Humaines.

Les absences non justifiées, ou justifiées hors délais définis ci-dessus, sauf circonstances exceptionnelles et cas de force majeure, peuvent entraîner l'une des sanctions prévues par le présent règlement.

1.7 Interdiction du Harcèlement

1.7.1 Harcèlement Moral



Selon les dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 du code du travail :

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (art. L. 1152-1).

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (art. L. 1152-2).

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul (art. L. 1152-3).

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal (art. L. 1152-4).

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire (art. L. 1152-5).

Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime (art. L. 1152-6).

1.7.2 Harcèlement Sexuel

Selon les dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail :
Aucun salarié ne doit subir des faits (art. L. 1153-1) :

> Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement est également consituté :

- Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportement venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

- Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportement, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (art. L. 1153-2).

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-2 est nul (art. L. 1153-4).

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret (art. L. 1153-5).

Dans toute entreprise employant au moins 250 salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (art. L. 1153-5-1).

Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire (art. L. 1153-6).

1.7.3 Autres dispositions relatives au harcèlement

Selon les dispositions des articles L. 1154-1 à L. 1155-2 du code du travail :

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (art. L. 1154-1).

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1154-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment (art. L. 1154-2).

Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € (art. L. 1155-1).

Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue (art. L. 1155-2).

1.7.4 Agissements sexistes

L'article L1142-2-1 du code du travail dispose que nul ne doit subir d'agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Tout salarié ayant procédé aux agissements définis par le Code du travail comme étant des agissements sexistes, est passible d'une des sanctions disciplinaires énumérées au présent règlement.

1.8 Lanceur d'alerte

Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi des informations portant sur un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ou une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

Les lanceurs d'alerte bénéficient du dispositif de protection prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

1.9 Interdiction des discriminations

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 (du code du travail), de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, telle que mentionnée ci-dessus, en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus, ou pour les avoir relatés.

Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

En conséquence, toute personne dont il sera établi qu'elle se sera livrée à de tels agissements fera l'objet d'une des sanctions énumérées par le règlement intérieur.

1.10 Interdiction des actes de violence

La violence au travail se produit lorsqu'un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence peut prendre la forme d'agression verbale, d'agression comportementale, notamment sexiste, d'agression physique, etc.

Les incivilités contribuent à la dégradation des conditions de travail, notamment pour les salariés qui sont en relation quotidienne avec le public, et rendent difficile la vie en commun.

Les entreprises qui laissent les incivilités s'installer, les banalisent et favorisent l'émergence d'actes plus graves de violence et de harcèlement.

Au sein du Bureau International du Travail, la violence s'entend de *« toute action, tout incident ou tout comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable par lesquels une personne est attaquée, menacée, blessée, lésée ou blessée dans le cadre du travail ou du fait de son travail ».*



Plus précisément, l'entreprise souligne qu'aucun salarié ne doit subir des agressions ou des violences dans des circonstances liées au travail, qu'il s'agisse de violence interne ou externe.

La violence au travail interne est celle qui se manifeste entre les salariés, y compris le personnel d'encadrement (agressions physiques ou verbales, insultes, brimades, intimidations entre salariés…)

La violence au travail externe est celle qui survient entre les salariés, le personnel d'encadrement, et toute personne extérieure à l'entreprise présente sur le lieu de travail.

Tout salarié ayant procédé aux agissements ci-dessus est passible d'une sanction disciplinaire.

En conséquence, tout salarié de l'entreprise dont il sera établi qu'il se sera livré à de tels agissements fera l'objet d'une des sanctions énumérées par le présent règlement intérieur.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements de violence ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés.

1.11 Droit d'alerte

Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor Public.



1.12 Principe de neutralité

L'Institut poursuivant, à l'égard des patients, une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse, il interdit tout port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail.
En application de ce principe de neutralité et de l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence française et européenne, il est fait interdiction au salarié se trouvant en contact avec les patients de porter un quelconque signe politique, philosophique ou religieux, sur le lieu de travail ou dans le cadre de ses activités professionnelles.

La manifestation par chaque salarié de ses convictions, notamment religieuses ou politiques, ne peut en aucun cas lui permettre de porter atteinte, de quelque manière que ce soit :

- Au bon fonctionnement de l'institut notamment dans le cadre de la prise en charge des patients
- A ses libertés et droits fondamentaux, à ceux des patients et des autres salariés
- Aux conditions d'hygiène sur le lieu de travail
- A sa propre sécurité, à celle des patients ou des autres salariés

De plus, la manifestation par le salarié de ses convictions religieuses ou politiques ne peut en aucune façon avoir pour effet de conduire le salarié à refuser d'exécuter sa prestation de travail. Les présentes dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de restreindre l'indépendance professionnelle des praticiens, telle qu'elle résulte du Code de la santé publique et/ou des règles déontologiques qui leur sont applicables.





DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ

2.1 Prévention



2.1.1 Communication des consignes de sécurité

Afin que chacun puisse prendre conscience des risques existants sur le lieu de travail, connaître et respecter les règles de sécurité ayant pour but d'assurer la sécurité et la santé de l'ensemble du personnel, des consignes relatives aux règles d'hygiène et de sécurité seront obligatoirement affichées au sein de chaque service ou remises aux salariés lors de leur embauche.

La hiérarchie veillera à la diffusion et à l'application des consignes de sécurité.

Des sessions de formation de prévention des incendies sont prévues pour l'ensemble des salariés.
A ce titre, les salariés doivent prendre, notamment, connaissance des consignes prévues en cas d'incendie afin d'être constamment prêts à participer efficacement à tout exercice d'alerte.

2.1.2 Participation des salariés au respect des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Selon ses possibilités et le niveau de responsabilités qu'il s'est vu confier, chacun des salariés doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, ainsi que de la sécurité et de la santé des personnes avec lesquelles il est amené à travailler.

Les instructions générales relatives aux conditions d'utilisation des équipements de protections individuelles /collectives doivent être scrupuleusement respectées.

A cet effet, le personnel doit :

- Se conformer aux alertes sonores, pour quelque cause que ce soit (alerte à la bombe, accident électrique, etc.) et aider à l'évacuation selon les consignes données par la direction ou son représentant. Il est interdit de se maintenir dans les locaux si une évacuation a été ordonnée.
- Respecter les consignes de sécurité propres à chaque poste de travail.
- Consacrer le temps nécessaire au nettoyage du matériel qui lui est confié, selon les modalités définies par les notes de services ou les instructions de travail.
- Signaler immédiatement à sa hiérarchie directe toute défectuosité ou toute détérioration des dispositifs d'hygiène et de sécurité.
- Signaler immédiatement à la hiérarchie tout arrêt ou incident dans le fonctionnement, d'appareils, de machines, ou d'installations de toute nature, toute défaillance risquant de compromettre la sécurité.
- Ne pas toucher, notamment au prétexte d'assistance, ou de maintenance, aux divers équipements, matériels, moyens de transport ou de levage ainsi qu'aux différents éléments des installations électriques sans être qualifié à cet égard ou commandé par un responsable et dans tous les cas, sans être habilité et observer les mesures de sécurité.
- Ne pas manipuler les matériels de secours tels les extincteurs, en dehors de toute utilisation normale et d'en rendre difficile l'accès.

Toute personne ayant une responsabilité hiérarchique a le devoir de refuser sur son lieu de travail toute personne ne respectant pas les consignes de sécurité et refusant de s'y conformer.

2.1.3 Port des dispositifs de protection

Le personnel est tenu d'utiliser les protections individuelles ou collectives mises à sa disposition (sauf avis médical prescrit par le médecin du travail), la hiérarchie veillera au bon état de celles-ci. Toutefois, il appartiendra au personnel utilisateur de signaler aussitôt les anomalies éventuelles constatées.

L'utilisation des moyens de protection et de sécurité individuelle, mis à la disposition du personnel concerné (tenue, lunettes, gants, casques anti-bruit, chaussures de sécurité, dosimètres, etc…) est obligatoire pendant les heures de travail.

Ils doivent être restitués à l'entreprise en cas de cessation de service ou de mutation sur des fonctions n'en nécessitant plus le port ou l'usage.

2.1.4 Prévention des conséquences du tabagisme





Interdiction de fumer

Conformément aux dispositions de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 du Code de la santé Publique et du décret n°92-478 du 29 mai 1992 et des circulaires DGS du 8 juin 1999 et du 3 avril 2000 contre le tabagisme dans les entreprises de santé, il est strictement interdit de fumer dans les locaux, un espace fumeur étant aménagé à l'extérieur de l'entreprise à cet effet.

A ce titre, les personnels en contact direct avec les patients veilleront à ne pas véhiculer une odeur de tabac afin de ne pas incommoder les patients, notamment par le lavage de mains.

L'ICO est engagé dans une démarche « Hôpital sans tabac » par la signature de sa charte. A ce titre, les personnels respecteront la politique Lieu Santé Sans Tabac.

Parallèlement à cette interdiction de fumer, il est rappelé que différents dispositifs existent pour les salariés souhaitant arrêter de fumer.

Il est également précisé que l'usage de la cigarette électronique dans les locaux est interdit.

2.2 Hygiène

2.2.1 Obligations générales des salariés

Tout professionnel doit impérativement réaliser une désinfection des mains par friction hydro-alcoolique en entrant dans l'établissement puis appliquer les procédures liées à la prévention du risque infectieux en lien avec sa fonction, notamment l'absence de port de bijou pour tous les soignants.

Le personnel doit respecter les règles élémentaires d'hygiène, d'ordre et de propreté, dans l'ensemble des locaux et lieux de travail, et tout particulièrement dans les locaux sanitaires.

Il est précisé au personnel qu'il est interdit d'utiliser sans autorisation expresse les installations sanitaires réservées aux patients.

2.2.2 Vestiaires

Le personnel dispose pour ranger ses vêtements et effets personnels de casiers individuels qui doivent être nettoyés régulièrement par chaque utilisateur. Afin d'en garantir la sécurité chaque salarié pourra fournir un cadenas personnel permettant sa fermeture.
Sauf circonstances particulières, l'accès au Vestiaire est interdit pendant les heures de travail.

La direction se réserve le droit de procéder à toute vérification des vestiaires et casiers, notamment pour des raisons d'hygiène et au cas où les circonstances le justifieraient et notamment en cas de disparition d'objets, de produits médicaux, ou de matériels, de procéder lors des entrées et sorties du personnel, à la vérification des objets transportés, et ceci en présence d'au moins une représentant du personnel ou d'autres salariés si un représentant du personnel ne peut se rendre disponible.

En pareil cas, les salariés sont invités à présenter le contenu de leurs effets personnels étant précisé qu'ils peuvent refuser cette vérification et que les services de police judiciaire compétents peuvent alors être alertés (Circulaire DRT N°5.83 du 15 mars 1983).

Concernant les fouilles, le salarié doit être averti qu'il peut s'opposer à un tel contrôle et exiger la présence d'un témoin.
Concernant le contrôle des vestiaires, le contrôle doit être effectué en présence de l'intéressé ou après l'avoir prévenu.

Etant rappelé que le salarié n'est pas titulaire de son vestiaire, ni de son emplacement, chaque vestiaire devra être remis à disposition en cas d'absence prévisible d'au moins 3 mois (maternité ; congé parental d'éducation ; congé sabbatique, etc…) afin d'en faire bénéficier un autre salarié.
En cas d'absence d'une durée supérieure à un an (y compris non prévisible), et compte tenu des besoins, la direction se réserve le droit après en avoir informé le salarié et en présence d'un représentant du personnel de faire libérer le vestiaire en faisant procéder à son ouverture par un personnel du service technique.
A son retour, un autre vestiaire que celui attribué initialement pourra lui être réservé.

2.3 Sécurité

2.3.1 Respect des règles de sécurité édictées par la Direction

Chaque membre du personnel doit avoir conscience de la gravité des conséquences possibles du non-respect des consignes de sécurité.
Les salariés doivent se conformer aux prescriptions spécifiques communiquées par notes de service affichées dans chaque service ou tout autre document ainsi qu'aux instructions des supérieurs hiérarchiques.

Lorsque l'urgence le justifie, la Direction peut prendre de nouvelles prescriptions qui reçoivent application immédiate. Ces prescriptions sont communiquées en justifiant du caractère urgent, sans délai et simultanément au secrétaire du CSE.

Tout salarié affecté à un poste de travail l'exposant à des substances ou préparations dangereuses est tenu d'utiliser ou de manipuler ces substances ou préparations conformément aux instructions qui lui sont données.

Il est notamment interdit :

- de manipuler les matériels de secours (extincteurs, défibrillateurs…) en dehors de leur utilisation normale ou d'en rendre l'accès difficile ;
- de dérégler, déplacer, neutraliser ou endommager volontairement tout dispositif de sécurité à caractère collectif ou individuel ;
- de rester dans les locaux et lieux de travail pendant les exercices d'évacuation ;
- d'introduire ou de faire fonctionner des réchauds dans des locaux ou tout autre matériel électrique et divers sans autorisation ;
- d'accéder aux installations électriques du réseau de distribution, l'accès à celles-ci étant strictement réservé au personnel d'entretien titulaire d'une habilitation écrite délivrée par l'entreprise ;
- de s'opposer à toute mesure appliquée par des salariés qualifiés pour assurer la sécurité du personnel et des tiers ;
- d'utiliser les ascenseurs, monte-charges sans respecter les consignes spécifiques à chacun d'eux.



Tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le fonctionnement des machines est tenu d'en informer son supérieur hiérarchique et de le signaler auprès du service concerné soit via une demande d'intervention pour le service technique soit en contactant le support informatique.

2.3.2 Conduite de véhicule de service

Tout salarié amené à conduire à des fins professionnelles, soit un véhicule appartenant à l'entreprise, soit son propre véhicule, doit conformément aux obligations réglementaires (code du travail ; code de la route) respecter les obligations essentielles suivantes :

- Veiller au respect du code de la route,

- Informer immédiatement son responsable hiérarchique de toute suspension provisoire ou définitive de son permis de conduire ; ce titre devant être présenté à la direction si une demande en ce sens est formulée ;

- Lorsqu'un salarié est sollicité pour effectuer un déplacement professionnel rendant nécessaire la détention d'un permis de conduire en cours de validité, il est de son devoir de refuser cette mission s'il ne répond pas à cette condition (en motivant son refus).

- Etre toujours en possession des documents administratifs et de contrôle (à titre d'exemple : permis de conduire, certificat d'assurance, carte grise);

- Se livrer aux vérifications d'usage avant de se servir du véhicule de l'entreprise conformément au livret technique du véhicule ;

- Signaler, dès le retour d'un déplacement, par mail à son responsable hiérarchique ou au service concerné (Direction Achat et logistique), les incidents, accidents, faits anormaux ou défaillances mécaniques survenus au véhicule de l'entreprise ou dans le fonctionnement de celui-ci.

- Signaler dès connaissance de toute verbalisation.

Il est interdit à tout salarié utilisateur d'un véhicule de l'entreprise :

- de transporter des marchandises, un animal ou toute personne extérieure sans accord de la Direction (parmi les personnes autorisées sont notamment compris les collègues et clients);

- de conduire ou manœuvrer, sur la route ou dans l'enceinte de l'entreprise (ou de l'entreprise cliente), un véhicule sans avoir le permis adéquat ;

- d'utiliser ce véhicule à des fins non professionnelles ;

- de conduire sous un état d'imprégnation alcoolique ou après absorption d'une drogue ou de médicaments réduisant la vigilance ;

- de transporter une personne sur un marche-pied ou à l'aide d'un engin de manœuvre.

De manière générale, il est rappelé l'interdiction de conduire sous l'emprise de l'alcool et/ ou de substances illicites, d'autre part la nécessité de respecter en toute occasion les limitations de vitesse et les précautions à prendre en matière d'utilisation du téléphone mobile (s'arrêter aux emplacements dédiés pour téléphoner, etc.).

2.3.3 Accidents de travail ou de trajet

Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit, dès que possible, être porté à la connaissance de la hiérarchie de l'intéressé.

Le salarié concerné doit également, dans les 24 heures maximums, en informer le service ressources humaines en charge d'effectuer les déclarations auprès de la Sécurité Sociale.

Toute fausse déclaration en matière d'accident du travail, constitue une faute grave.

2.3.4 Boissons alcoolisées et substances psycho actives illicites (drogues)

Au regard des activités de l'entreprise, impliquant notamment respect des personnes et des équipements, qualité et continuité des soins, prévention des risques et vigilance permanente, les salariés doivent exercer leurs activités professionnelles sans que soient altérées leurs aptitudes physiques ou mentales.

De ce fait, la consommation de substances psychoactives illicites (drogues) dans l'entreprise et ses abords, dans l'ensemble des locaux de l'entreprise et des véhicules professionnels est interdite.

A l'exception des dispositions prévues par l'article R. 4228-20 du Code du Travail, la consommation de boissons alcoolisées, dans l'ensemble des locaux et les abords de l'entreprise, est interdite.

A titre exceptionnel, la présence de boissons alcoolisées lors de « pots » organisés par le personnel sur le lieu de travail, pourra être tolérée après obtention de l'autorisation expresse et dérogatoire de la Direction, étant précisé que chaque salarié demeure civilement et pénalement responsable de l'abus de consommation d'alcool pour lui et ses invités. En tout état de cause, lors de tels « pots », la mise à disposition de plusieurs boissons non alcoolisées est impérative, ainsi que d'éthylotests (chaque personne peut ainsi sous sa responsabilité vérifier sa situation individuelle…).
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise, les voitures professionnelles et dans l'ensemble des lieux de travail en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances psychoactives illicites (drogues). Les salariés doivent exercer leurs activités professionnelles sans que soient altérées leurs aptitudes physiques ou mentales de ce fait.

Il est également interdit d'introduire, de distribuer, de vendre ou de mettre à disposition des personnes dans l'entreprise toutes substances psychoactives illicites (drogues) ou alcooliques.

Toute personne ayant un état ou un comportement anormal ou dangereux, signalée par un professionnel, un patient ou un usager, en raison de l'absorption d'alcool ou de substances psychoactives illicites (drogues) sera immédiatement éloignée de son poste de travail selon la procédure applicable.

2.3.4.1 Responsabilités de l'employeur

Il est interdit à tout chef d'entreprise et, en général, à toute personne ayant autorité sur des salariés et stagiaires même non rémunérés, de laisser entrer, séjourner dans l'entreprise ou de laisser partir de l'entreprise des personnes en état d'ébriété ou sous l'effet de substances psychoactives illicites (drogues).

2.3.4.2 Contrôle

Compte tenu de ses responsabilités, l'employeur peut être amené à contrôler l'état des personnes en contact avec les patients afin de s'assurer que leur vigilance et leurs aptitudes ne sont pas altérées.

2.3.4.3 Taux d'alcoolémie

Le taux d'alcoolémie ne peut excéder le niveau défini par le Code de la route, pour les salariés et les stagiaires même non rémunérés venant ou revenant à leur poste de travail et ayant consommé des boissons alcoolisées en dehors de l'entreprise.



2.3.4.4 Recours à l'éthylotest

Toute décision de recourir à un tel constat sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :

> le salarié concerné sera averti de la décision de réaliser un contrôle d'alcoolémie par éthylotest étant précisé qu'il ne pourra pas refuser ce contrôle. À ce titre, il sera informé de la possibilité de demander la présence d'un représentant du personnel ou d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et de la faculté, en cas de contrôle positif, de solliciter un nouvel éthylotest dans les 15 minutes suivantes. L'employeur peut également solliciter la présence d'un salarié » ;

> le contrôle sera réalisé par la Direction ou son représentant, avec des éthylotests ayant fait l'objet d'une homologation. Un compte-rendu sera établi, et signé par l'ensemble des parties (salarié, employeur, assistant(s)).

S'il s'avère qu'un salarié est en état d'ébriété, les mesures nécessaires seront prises pour assurer son retour à son domicile. La société aura également la faculté de faire appel aux services de secours, pour faire cesser toute situation à risque. Le salarié ayant fait l'objet du test a la possibilité de solliciter, à son initiative et aux frais de l'entreprise, une contre-pertise opérée par un professionnel de santé, dans les deux heures du premier test.

Des sanctions disciplinaires pourront être prises à l'égard des salariés ayant révélé un taux d'alcoolémie supérieur à la norme autorisée ou ayant refusé de se soumettre au test.

2.3.4.5 Recours au test salivaire de dépistage de drogues

Les salariés et les stagiaires affectés à des postes de travail identifiés comme étant « à risque » sont susceptibles de faire l'objet d'un test salivaire de dépistage de drogues.

Ce contrôle pourra être effectué par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut effectuer le test salivaire de détection immédiate des produits stupéfiants lui-même, hors la présence d'un professionnel de santé. En tant que test à lecture instantanée, il n'a pas le caractère d'un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique et n'est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de son article L. 6211-7 du code de la santé publique, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité.

L'employeur offre au salarié visé par le test les mêmes garanties que lors du test d'alcoolémie :

> la présence d'un salarié assistant la personne testée si elle le souhaite ajouter le cas échéant « et d'un salarié assistant l'employeur », l'établissement d'un compte-rendu, signé par l'ensemble des parties (salarié, employeur, assistant(s)) » ;

> la possibilité pour le salarié ayant fait l'objet du test de solliciter, à son initiative et aux frais de l'employeur, une contre-expertise opérée par un professionnel de santé, dans les deux heures du premier test.

Selon son état, l'arrêt de travail et le départ du salarié de son lieu de travail (pour regagner son domicile ou être pris en charge par un médecin) seront organisés par la Direction.
Les salariés contraints pour des raisons médicales à suivre des traitements médicaux à base de psychotropes (antidépresseurs, tranquillisants, hypnotiques……) doivent s'assurer que leur capacité à occuper leur fonction n'est pas altérée afin de ne pas mettre en danger leur santé, celle des patients et celle des autres salariés.

Le résultat des tests de dépistage de stupéfiants pourra, le cas échéant, justifier la prise de mesures conservatoires et/ou de sanctions disciplinaires.

2.4 Droit de retrait des salariés en cas de danger grave et imminent

Tout salarié ayant un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, doit en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique direct qui devra en référer aussitôt à la direction.



Dans l'attente du résultat de l'enquête qui sera menée à ce sujet, le salarié sera affecté à des travaux de qualification similaire ou, en cas d'impossibilité, voisine.

Néanmoins, la décision du salarié ne doit cependant pas créer pour d'autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent.

2.5 Médecine du travail

Tout salarié doit répondre aux convocations du Service de Médecine du travail concernant les visites médicales :

Visites médicales

> D'information et de prévention

> D'aptitude,

> Particulières, liées à l'activité

> Spécifiques décidées par le Médecin du travail au titre de son action de prévention

> Spécifiques décidées par le Médecin du travail au titre de son action de prévention

> De reprise de travail après :
- arrêt pour maladie professionnelle,
- arrêt supérieur à 30 jours pour accident de travail, maladie ou accident autre que professionnel,
- maternité

Sauf en cas de force majeure, la non présentation répétée à une convocation du service de Médecine du Travail est susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues par le présent règlement.

Il est rappelé que le personnel soignant et les agents hospitaliers doivent être vaccinés contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, et la poliomyélite. Les salariés concernés doivent présenter leur carnet de vaccination au médecin du travail et veiller à être à jour de ses vaccinations (à préciser par rapport aux obligations liées au métier)

Le personnel soignant doit signaler tout risque de contagion à la direction qui prendra toute mesure nécessaire pour prévenir un tel risque.

SANCTIONS ET DROITS DE LA DÉFENSE DES SALARIÉS



Tout agissement d'un salarié, considéré comme fautif, notamment tout manquement aux prescriptions du règlement intérieur, à ses annexes (quelles qu'en soient les dénominations) ou aux notes de service et en particulier tout acte portant atteinte à la sécurité ou de nature à troubler le bon fonctionnement de l'entreprise peut faire l'objet d'une sanction, pouvant éventuellement affecter sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Ainsi, toute violation du règlement intérieur ou tout agissement considéré comme fautif, pourra, en fonction de sa gravité, faire l'objet, de l'une ou l'autre des sanctions énumérées ci-après par ordre d'importance.

3.1 Mesures n'ayant pas la nature de sanction disciplinaire

3.1.1 Mise à pied conservatoire

Les salariés soupçonnés d'avoir commis une faute grave ou lourde peuvent être mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Cette mesure leur est alors signifiée de vive voix. Ils doivent s'y conformer immédiatement.

Une confirmation de cette mesure leur est ensuite faite par écrit, éventuellement en même temps que la convocation à l'entretien préalable dans les formes prévues par le présent règlement.

La mise à pied conservatoire est prononcée sans solde. Elle se traduit par une dispense de prestation de travail sans maintien de rémunération pendant toute la durée de la procédure jusqu'à intervention de la sanction définitive encourue par le salarié.

La mesure conservatoire de mise à pied porte effet jusqu'à la notification de la sanction définitive.

Si la sanction définitive, intervenue dans le respect des procédures ci-après prévues est une mise à pied disciplinaire d'une durée égale ou supérieure à la durée de la mise à pied à titre conservatoire sans solde, la durée de cette dernière s'impute sur la durée de la sanction.

Si la sanction définitive, intervenue dans le respect des procédures, est une mise à pied d'une durée inférieure à la durée de la mise à pied à titre conservatoire sans solde, la suspension du traitement ne sera maintenue que pour le nombre de jours prévus par la sanction.

Si la sanction définitive, intervenue dans le respect des procédures, est une sanction d'une autre nature qu'une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, le salarié percevra le traitement dont le versement a été suspendu.

3.1.2 L'observation écrite

Il est précisé que la simple lettre d'observation ayant pour objectif le rappel des consignes/procédures ne constitue pas une sanction au sens de l'article L1331-1 du code du travail.

3.2 Sanctions

3.2.1 Appréciation du degré de gravité des fautes

Tout salarié bénéficie des garanties disciplinaires tendant à assurer le respect des droits de la défense et l'adéquation de la sanction à la faute commise.

Tout manquement à la discipline constitue une faute pouvant entraîner une sanction dont le degré varie avec celui de la faute ou la répétition de celle-ci.

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, en fonction de son imputabilité, de la nature des fonctions exercées par le salarié et de la mesure dans laquelle celui-ci a causé un préjudice, compromis la sécurité, la régularité et le bon fonctionnement des services.

Une erreur commise et signalée immédiatement et n'étant pas d'un fait volontaire ne fera pas systématiquement l'objet d'une sanction. Un entretien avec le supérieur hiérarchique sera organisé pour trouver la source de cette erreur afin d'en éviter sa répétition et avant toute décision de poursuites disciplinaires.



3.2.2 Définition des sanctions

Les sanctions sont, par ordre croissant d'importance :

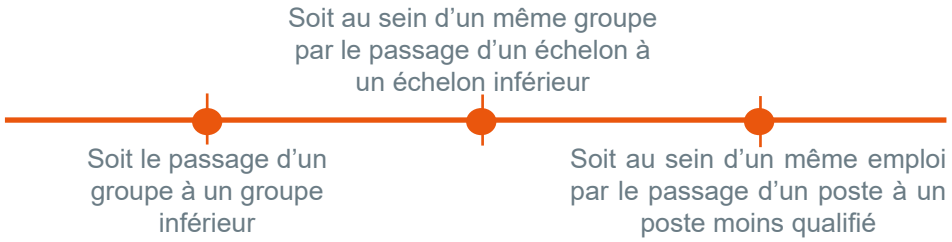
> **L'avertissement** est une constatation écrite, remise en main propre ou envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, d'un comportement fautif dont le renouvellement peut-être de nature à justifier des sanctions plus lourdes.

> **Le blâme** est une notification écrite remise en main propre ou envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, exprimant le mécontentement sérieux du responsable hiérarchique du salarié, à l'occasion d'une faute.

> **La mise à pied sans solde** est une exclusion temporaire de l'entreprise pour une durée allant, suivant le degré de gravité de la faute, d'un à quinze jours calendaires. Elle entraîne, pendant cette période, la suspension du versement du traitement mensuel fixe et des primes éventuelles.

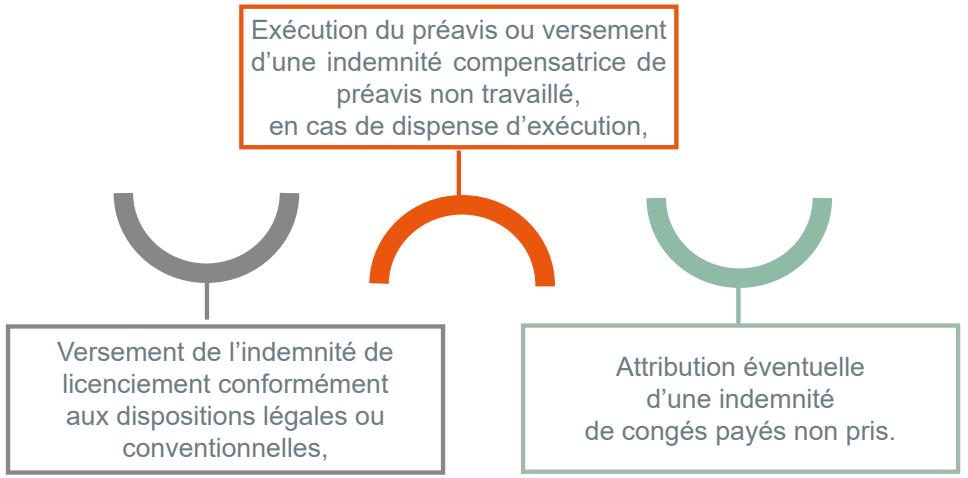
> **La mutation disciplinaire** est un changement de poste à titre de sanction sans perte de rémunération. En raison des caractéristiques de l'activité de l'entreprise, le changement de poste de travail peut éventuellement entrainer un changement de site / service d'affectation. La mutation disciplinaire peut également être exclusivement géographique.

> **La rétrogradation** est un changement d'emploi ou attribution correspondant à un déclassement professionnel. Elle entraîne un recul dans le classement hiérarchique qui se traduit par :



La rétrogradation entraîne l'alignement de la rémunération correspondant au nouvel emploi ou aux nouvelles fonctions.
La rétrogradation peut entraîner un changement d'affectation lorsque les circonstances de la faute le justifient dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise.
Parce qu'elle implique nécessairement une modification du contrat de travail l'employeur doit donc informer le salarié de son droit d'accepter ou de refuser cette modification de son contrat de travail.
Pour être valable, la rétrogradation doit donc avoir été acceptée par le salarié, acceptation qui se matérialisera par la signature d'un écrit ou d'un avenant au contrat de travail.

> **Le licenciement pour faute simple** avec préavis est la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise avec :



> **Le licenciement pour faute grave** sans préavis est la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise sans obligation de respect du préavis ni attribution d'indemnité de licenciement, mais avec attribution éventuelle, sauf cas de faute lourde, de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris.

> **Le licenciement pour faute lourde** sans préavis est la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise sans obligation de respect du préavis ni attribution d'indemnité de licenciement ou de congés payés non pris. La faute lourde est constituée dès lors que la faute a été commise dans l'intention de nuire à l'employeur, étant entendu que c'est à l'employeur d'en rapporter la preuve. La faute lourde peut entraîner l'ouverture de poursuite judiciaire par l'employeur à l'encontre du salarié en réparation des préjudices subis.

L'existence d'une liste de sanctions n'oblige pas la Direction à appliquer la sanction inférieure avant d'appliquer la sanction la plus grave, elle reste seule juge de la sanction applicable.

3.3 Droit de la défense

Une même faute ne peut entraîner qu'une seule des sanctions prévues au présent règlement.

3.3.1 Prescription

Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Néanmoins, un fait fautif remontant à plus de deux mois peut être invoqué à l'appui d'une proposition de sanction notamment à l'occasion de la répétition de la même faute, d'une faute de même nature ou connexe.



3.3.2 Déroulement de la procédure

Toute sanction sera motivée et notifiée par écrit (LRAR ou courrier remis en mains propres) au salarié.

Par ailleurs, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou un blâme n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, sur la fonction, sur la carrière ou sur la rémunération du salarié, la procédure suivante sera respectée :

Convocation écrite du salarié à un entretien préalable

La convocation précise la date, l'heure, le lieu de l'entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cette convocation est écrite et est :
- soit remise contre décharge
- soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception

Déroulement de l'entretien préalable

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

3.3.3 Vidéosurveillance

Il est rappelé qu'indépendamment des objectifs poursuivis par l'installation du système de vidéosurveillance tel que mentionné à l'article 1.3.2 du présent règlement intérieur, tout manquement du salarié, révélé à l'occasion du visionnage des images et films capturés par le système de vidéosurveillance pourra donner lieu à des poursuites disciplinaires.



ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT



4.1 Date d’entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur a été soumis à l'avis du CSE Central du 2 avril 2024.

Ce règlement intérieur entrera en vigueur le 23/10/2024.

Il est disponible sur l’intranet.

Le présent règlement est opposable à l'ensemble des salariés visés par le présent règlement que ceux-ci aient été embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.

Tout salarié est tenu de prendre connaissance du présent règlement au moment de son embauche. Aucun salarié ne pourra donc se prévaloir de son ignorance.

4.2 Modifications ultérieures

Toute modification ultérieure ou tout retrait de clauses de ce règlement sera, conformément au Code du travail, soumis à la même procédure, étant entendu que toute clause du règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales ou conventionnelles applicables à l’entreprise, du fait de l’évolution de ces dernières, serait nulle de plein droit.

Fait à Angers, le 5 avril 2024
Pr Mario CAMPONE
Directeur Général

ANNEXE 1 – CHARTE D’ACCES ET D’USAGE DU SYSTEME D’INFORMATION

Institut de Cancérologie de l'Ouest

unicancer PAYS DE LA LOIRE

15, rue André Bocquel – 49055 Angers cedex 02 - 02 41 35 27 00
Boulevard Jacques Monod – 44805 Saint Herblain cedex - 02 40 67 99 00

www.institut-cancerologie-ouest.com